

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Conceito para Agentes Públicos

No estudo do Direito Administrativo, o tema dos **agentes públicos** é fundamental para compreender o funcionamento da administração pública e sua relação com as pessoas que atuam em seu nome. Ao iniciar esse conteúdo, é importante entender que o **conceito** de agente público é o **mais amplo possível dentro da estrutura estatal**.

Ele **abrange toda pessoa que, de alguma forma, exerce uma função pública, seja de forma permanente ou temporária, com ou sem remuneração**. Essa abrangência do conceito permite incluir uma grande variedade de indivíduos que representam o poder público em diferentes níveis e modalidades de atuação.

Além da abordagem doutrinária, o estudo dos agentes públicos também exige uma análise dos dispositivos constitucionais, especialmente aqueles contidos entre os artigos 37 e 41 da Constituição Federal, que analisaremos em aulas seguintes.

Esses dispositivos tratam dos princípios que regem a administração pública e estabelecem regras específicas sobre o ingresso, os direitos, deveres e responsabilidades dos agentes públicos.

Outro ponto relevante no estudo são os estatutos dos servidores públicos, com destaque para o Estatuto Federal, regido pela Lei 8.112, de 1990, que será o foco principal neste curso. Embora existam também estatutos estaduais e municipais, estes serão abordados principalmente por meio da resolução de questões, sendo a ênfase do curso voltada à legislação federal.

Ao aprofundar-se no conceito de agente público, percebe-se que essa é a classificação mais genérica e inclusiva entre todas as categorias de pessoas que atuam em nome do Estado. Um **agente público, portanto, é toda pessoa que exerce, de alguma forma, uma função pública**.

Isso inclui situações em que a **atividade é remunerada ou não**, e também aquelas em que a **atuação é temporária**, como em comissões ou nomeações transitórias. Compreender essa amplitude é essencial para interpretar corretamente os diferentes tipos de agentes que existem no ordenamento jurídico brasileiro.

Dentro desse conceito amplo, existem diversas espécies de agentes públicos, que serão exploradas com mais profundidade posteriormente.

Essas espécies incluem os **agentes honoríficos**, que são aqueles que prestam serviços voluntários ao Estado; os **agentes delegados**, que recebem do poder público a incumbência de executar determinada atividade em nome dele, geralmente por meio de concessão ou permissão; os **agentes credenciados**, que representam o Estado em determinadas funções específicas; os **agentes políticos**, que ocupam cargos de liderança e direção no Estado, como ministros, prefeitos e governadores; os **agentes administrativos**, que desempenham as funções técnicas e operacionais da administração pública, podendo incluir diversas subcategorias; e os **militares**, que também se enquadram na categoria de agentes públicos, com regras próprias.

Assim, ao se deparar com uma questão ou estudo sobre agentes públicos, é fundamental lembrar que se trata de uma categoria ampla, que inclui todas essas espécies.

O ponto em comum entre elas é o fato de todas representarem, de alguma maneira, a administração pública, seja de forma transitória ou permanente, remunerada ou não. Essa compreensão inicial é indispensável para avançar no estudo detalhado das características, atribuições e regimes jurídicos aplicáveis a cada uma dessas espécies.

Tanto a doutrina quanto a legislação convergem ao apresentar o conceito de agente público como sendo aquele indivíduo que exerce uma função estatal, seja de forma definitiva ou transitória, remunerada ou não. Essa amplitude conceitual é confirmada por diferentes autores clássicos do Direito Administrativo, que oferecem definições variadas, mas complementares entre si.

A partir dessas definições, é possível observar algumas divergências e peculiaridades que merecem atenção, especialmente para fins de prova.

Hely Lopes Meirelles, por exemplo, define agentes públicos como **todas as pessoas físicas incumbidas, em caráter definitivo ou transitório, do exercício de alguma função estatal**. A ênfase do autor recai sobre o fato de que o agente público deve ser uma pessoa física, o que levanta uma questão interessante.

Embora ele limite o conceito à pessoa física, há situações em que a própria doutrina reconhece que uma pessoa jurídica pode exercer função pública. É o caso das concessionárias de serviço público, que, segundo a Lei nº 8.987, não podem ser pessoas físicas, devendo ser necessariamente pessoas jurídicas ou consórcios de empresas.

Essas concessionárias, no entanto, são classificadas doutrinariamente como agentes delegados, uma das espécies de agentes públicos.

Isso gera uma certa incoerência conceitual, uma vez que, ao mesmo tempo em que a doutrina define que agente público é necessariamente pessoa física, ela mesma admite uma pessoa jurídica como exemplo de agente delegado, o que também a enquadra como agente público.

Essa aparente contradição pode ser explorada em questões de prova, e por isso é importante compreender os dois lados da interpretação. Assim, se em uma questão for afirmado que uma concessionária é exemplo de agente público delegado, a resposta será positiva.

E, se em outra, for dito que agentes públicos são pessoas físicas incumbidas do exercício de função estatal, essa também será uma afirmação correta, já que se trata de uma perspectiva doutrinária aceita.

Já **José dos Santos Carvalho Filho** apresenta um conceito mais abrangente e, em muitos aspectos, mais completo. Para ele, a expressão agentes públicos tem um **sentido amplo, representando o conjunto de pessoas que, sob qualquer título, exercem função pública como representantes do Estado**.

Ele destaca ainda que essa função pode ser gratuita ou remunerada, temporária ou definitiva, política ou jurídica. Esse conceito se destaca por não limitar a definição apenas às pessoas físicas, além de incluir explicitamente diversas formas de vínculo e atuação, o que o torna mais abrangente e ajustado à realidade da administração pública moderna.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, por sua vez, também traz uma definição que restringe o conceito à pessoa física. Segundo ela, agente público é **toda pessoa física que presta serviços ao Estado e às pessoas jurídicas da administração indireta**.

Trata-se de um conceito mais conciso, semelhante ao de Hely Lopes Meirelles, mas que delimita claramente que o agente público deve ser uma pessoa física vinculada ao Estado ou às entidades da administração indireta.

Entre os três conceitos doutrinários apresentados, o de Carvalho Filho se destaca por sua amplitude e pela inclusão de elementos que refletem com maior fidelidade a diversidade de vínculos existentes entre o Estado e seus agentes. Por esse motivo, esse conceito é considerado por muitos o mais completo.

Ainda assim, todos os três são comumente cobrados em provas de concurso, e é essencial conhecer essas diferentes abordagens para interpretar corretamente as questões, mesmo que elas explorem possíveis contradições. Estar atento a essas nuances é uma forma eficaz de evitar confusões e garantir segurança na resolução das questões.

Além dos conceitos doutrinários, a legislação brasileira também fornece definições relevantes sobre o que se entende por agente público, e essas definições são importantes porque têm implicações diretas na aplicação das normas jurídicas, especialmente em áreas como a responsabilização por atos ilícitos.

Dois marcos legais se destacam nesse contexto: a Lei de Improbidade Administrativa e o Código Penal.

A Lei de Improbidade Administrativa, após as atualizações mais recentes, apresenta no artigo 2º uma definição bastante abrangente.

De acordo com esse dispositivo, considera-se agente público, para os efeitos da referida lei, **o agente político, o servidor público e qualquer pessoa que exerça, ainda que de maneira transitória ou mesmo sem remuneração, uma função, cargo, emprego ou mandato nas entidades previstas no artigo 1º da mesma norma.**

Essa investidura pode se dar por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de vínculo. Com isso, a lei deixa claro que o conceito adotado é amplíssimo, abrangendo praticamente qualquer indivíduo que, de alguma forma, atue em nome ou em favor da administração pública.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no art. 1º desta Lei.

Parágrafo único. No que se refere a recursos de origem pública, sujeita-se às sanções previstas nesta Lei o particular, pessoa física ou jurídica, que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente.

Essa amplitude tem implicações práticas significativas. Por exemplo, pode ser considerado agente público para os fins da Lei de Improbidade alguém que não possua vínculo empregatício formal com o Estado. É o caso de um agente honorífico, como um mesário em período eleitoral, ou um jurado no tribunal do júri.

Também se enquadra como agente público o agente delegado, como um tabelião de cartório, que exerce função estatal por delegação, mesmo sendo parte do setor privado.

Todos esses indivíduos, ainda que em situações pontuais, transitórias ou não remuneradas, são considerados agentes públicos e podem, portanto, ser responsabilizados por atos de improbidade administrativa. O importante aqui é a função exercida, e não o vínculo formal ou a natureza da remuneração.

Outro dispositivo legal relevante é o artigo 327 do Código Penal, que embora utilize uma nomenclatura um pouco ultrapassada, também adota uma concepção ampla do que seria um agente público. O texto legal afirma que se considera funcionário público, para os efeitos penais, **quem exerce cargo, emprego ou função pública, mesmo que de forma transitória ou sem remuneração.**

Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.

Apesar de o Código ainda utilizar o termo “funcionário público”, esse conceito, se fosse atualizado aos moldes da Constituição de 1988, corresponderia ao de **“agente público”**.

Após a Constituição, a expressão funcionário público caiu em desuso em contextos técnicos e jurídicos mais precisos, sendo substituída por termos como servidor público — que se refere a uma categoria mais restrita — e agente público, que é mais abrangente.

Portanto, tanto a Lei de Improbidade Administrativa quanto o Código Penal reconhecem a existência de vínculos com a administração pública que não dependem necessariamente de um contrato formal ou de remuneração. O critério adotado por ambas as normas é funcional: o que importa é a atividade exercida em nome ou no interesse do Estado.

Isso garante que todos aqueles que atuam de alguma forma em funções estatais, ainda que eventualmente, possam ser responsabilizados legalmente por suas condutas. Esse entendimento legal, aliado ao doutrinário, reforça a ideia de que agente público é um conceito amplo e flexível, ajustado à complexidade e à diversidade das formas de atuação dentro da estrutura da administração pública brasileira.

Resumo

1. Conceito Geral de Agente Público:

- Agente público é toda pessoa que exerce função pública, de forma permanente ou transitória, remunerada ou não.
- É o conceito mais amplo possível dentro da Administração Pública.
- Engloba todas as pessoas que representam o Estado, independentemente do tipo de vínculo ou da duração da atuação.

3. Espécies de Agentes Públicos (serão aprofundadas futuramente):

- Agentes políticos
- Agentes administrativos
- Agentes honoríficos
- Agentes delegados
- Agentes credenciados
- Militares

4. Conceitos Doutrinários:

- Hely Lopes Meirelles: agente público é toda pessoa física, incumbida definitiva ou transitoriamente do exercício de função estatal.
 - Observação: embora limite a pessoa física, a própria doutrina reconhece concessionária de serviço público (pessoa jurídica) como agente delegado.
- José dos Santos Carvalho Filho: traz conceito mais completo e abrangente, considerando o conjunto de pessoas que, a qualquer título, exercem função pública, com ou sem remuneração, de forma permanente ou transitória.
- Maria Sylvia Zanella Di Pietro: também restringe a pessoa física, mas inclui quem presta serviço ao Estado e às entidades da administração indireta.

5. Conceitos Legais:

- Lei de Improbidade Administrativa:
 - Considera agente público qualquer pessoa que exerça função, cargo, mandato ou emprego nas entidades referidas, ainda que de forma temporária ou sem remuneração.
 - Abrange agentes honoríficos, delegados e outros que possam cometer atos de improbidade.
- Código Penal:
 - Define como "funcionário público" quem exerce cargo, emprego ou função mesmo que transitoriamente ou sem remuneração.
 - Embora use o termo ultrapassado, o conceito se alinha ao de agente público atual.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
